

IT GOVERNANCE FINAL ROUND

DOCUMENTOS E PROVAS ELETRÔNICAS



3

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Documento	5
Figura 2 – Tribunal	6
Figura 3 – Compra e venda de imóvel	8
Figura 4 – Perícia forense computacional	13
Figura 5 – Escrever <i>e-mail</i>	14
Figura 6 – Assinatura	16

EXEMPLO

SUMÁRIO

DOCUMENTOS E PROVAS ELETRÔNICAS	4
1 O JURÍDICO NO MEIO DIGITAL	4
1.1 Documentos e provas eletrônicas	4
2 DOCUMENTO COMO MEIO DE PROVA	4
2.1 Conceito de documento – muito além do “papel impresso”	5
3 DOCUMENTOS ELETRÔNICOS COMO MEIO DE PROVA	7
3.1 Legislação sobre documento eletrônico	7
3.2 Decisões importantes sobre documento eletrônico	10
4 PROVAS ELETRÔNICAS	12
4.1 Perícia em documentos eletrônicos	12
4.2 Incidente de falsidade – perícia forense computacional	12
4.3 A questão da cópia e do original no documento eletrônico e a realização de perícia forense.....	15
REFERÊNCIAS	18

DOCUMENTOS E PROVAS ELETRÔNICAS

1 O JURÍDICO NO MEIO DIGITAL

1.1 Documentos e provas eletrônicas

Diversas transações entre duas ou mais partes precisam ser formalizadas. Anteriormente em papel, havia todo um ritual ao estabelecer um contrato entre as partes. Em um tempo presente profundamente digital, acordos entre as partes são realizados constantemente e de formas bem mais sutis. Trataremos a importância dos documentos e provas eletrônicas, suas responsabilidades e consequências.

2 DOCUMENTO COMO MEIO DE PROVA

Uma incrível quantidade de documentos é diariamente produzida como forma de representar as diversas modalidades de transações que se processam por todo o globo. Você já deve estar supondo a grande quantidade de informações que tem sido criada em meio eletrônico.

Nesse sentido, será que hoje você já aceitou/assinou/produziu algum documento eletrônico?

O simples fato de instalar um aplicativo ou se inscrever em um portal, já traz como consequência direta o aceite a Termos de Uso e Políticas de Privacidade, que são documentos eletrônicos.

Diante disso, você deve estar se questionando se já existe uma legislação para dispor se esses documentos podem ser assinados/aceitos eletronicamente e, caso possível, como se dá a aceitação deles pelos juízes, nos processos judiciais, em geral.

Esses aspectos, bem como a discussão sobre o que se deve considerar como “cópia” e como “original” de documentos eletrônicos, dentre outros temas, que entendemos fundamentais, serão abordados a seguir.

2.1 Conceito de documento – muito além do “papel impresso”

Antes de entrar especificamente no tema central deste capítulo, é interessante estudar o que se entende por documento. A origem desse termo vem do latim, *documentum* e significa ensino, lição, indício, indicação, amostra, enfim, prova. Na conceituação clássica de documento, sempre se fazia a correlação dele com algo material, sendo um “escrito”. Isto é, a ideia era de que se fazia necessário um “título”, uma “cártula” para representar.

Passando ao conceito que já guarda maior contato com a modernidade, logo, com o Direito Digital, trazemos o entendimento de Deocleciano Guimarães (2008), de que documento pode ser entendido como:

[...] título, peça escrita ou gráfica, fotos, desenhos, cópias fotostáticas, mapas, gravações em discos etc., que tenham ou representem valor jurídico para instruir, esclarecer o processo e provar o que a parte que se vale deles alega.

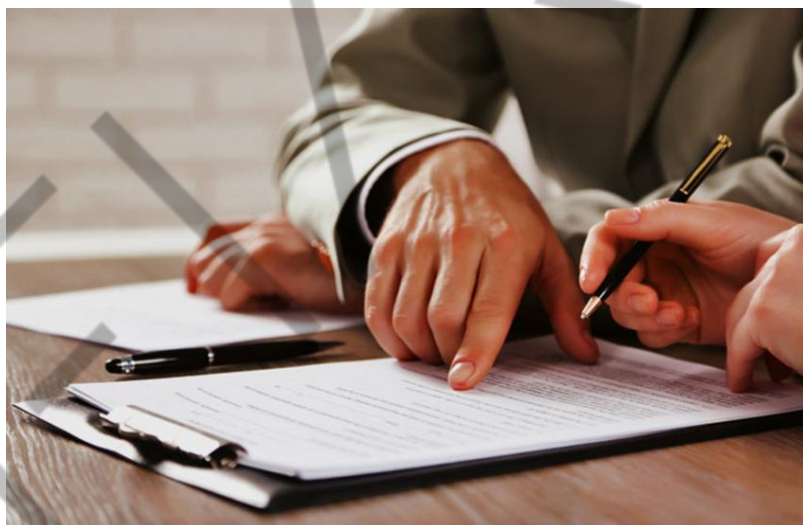


Figura 1 – Documento
Fonte: Shutterstock (2017)

Assim, o que se deve considerar como mais importante em um documento, para que possa ser utilizado como meio de prova, não deve ser seu suporte (isto é, se está em um papel, em um *pen drive*, em um CD, hospedado em nuvem, entre outros); para além disso, a distinção de documento se dá pela matéria, pelo meio e conteúdo.

Desse modo, a gravação de uma câmera de segurança, a mensagem de texto recebida em aparelho de celular ou o *e-mail*, bem como as informações trocadas por

dispositivos (coisas) conectadas (IoT – *Internet of Things*, em português, Internet das Coisas) podem gerar evidências que comporão documentos.

Da análise da Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/2006), observamos que, apesar de terem sido trazidos diversos conceitos sobre outros temas, não foi especificado o significado de documento eletrônico – o que, diante da agilidade com que a tecnologia evolui, pode até representar boa opção, já que trazer rigidamente o entendimento sobre o tema pode ser prejudicial à sistemática legal, que pode ficar “engessada”.

Em síntese, recorrendo a conceitos de documento eletrônico, este pode ser entendido como:

[...] toda e qualquer representação de um fato, decodificada por meios utilizados na informática, nas telecomunicações e demais formas de produção cibernética, não perecível e que possa ser traduzido por meios idôneos de reprodução, não sendo admitido, contudo, aquele obtido por meio de *designer* gráfico. (ALMEIDA FILHO; CASTRO, 2007, p. 172).

Diante disso, surge, como sendo de fundamental importância, a estipulação de requisitos que devem ser seguidos, a fim de garantir que determinado documento eletrônico não será tido como inválido, caso venha a ser apresentado como evidência perante um Tribunal.



Figura 2 – Tribunal
Fonte: Shutterstock (2017)

É necessário restringir toda forma de má-fé de alteração gráfica operada sobre o documento, repelindo modificações desautorizadas do original. Sobressai, como de fundamental importância, a observância ao Princípio da Lealdade Processual, cobrando das partes máxima atenção ao juntar documentos concebidos em sistemas informáticos, e dos juízes severidade, quando necessária a aplicação das penas de litigância de má-fé.

3 DOCUMENTOS ELETRÔNICOS COMO MEIO DE PROVA

A seguir, analisamos a utilização dos documentos eletrônicos propriamente ditos como meio de prova.

Será que já existe lei específica sobre o assunto?
Os tribunais brasileiros já se manifestaram sobre essa questão?
Essas e outras dúvidas principais serão abordadas nos próximos tópicos.

3.1 Legislação sobre documento eletrônico

O Código Civil, em seu artigo 225, ao tratar da questão da prova documental destaca que:

[...] as reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão (BRASIL, 2002).

A referência à expressão “quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas” já representa clara alusão à possibilidade de existência de documentos em formato digital.

Igualmente, o nosso Código Civil garante a “ampla liberdade” quanto ao uso de documentos em geral, desde que, entre outros, não seja exigida “forma especial”, conforme encontramos no artigo 104, III e no artigo 107:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

- I - Agente capaz;
- II - Objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - Forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (BRASIL, 2002).



Figura 3 – Compra e venda de imóvel
Fonte: Shutterstock (2017)

É em razão disso que, por exemplo, até o presente momento, não é possível formalizar o instrumento de compra e venda de um imóvel apenas por meio eletrônico. Uma vez que há exigência na lei que trata sobre o assunto acerca da necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas (“forma específica”). Assim, à exceção dos casos em que a lei traz alguma exigência específica para validade do ato, é possível seguir com o uso de documentos eletrônicos.

Convém analisar também o §1º do artigo 11 da Lei do Processo Eletrônico, que confirma a possibilidade de existência de documento exclusivamente em formato eletrônico:

§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização (BRASIL, 2009).

Em igual sentido, importante observar o artigo 1º da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que também se manifesta de modo favorável à plena validade dos documentos eletrônicos: “fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (“ICP-Brasil”), para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica [...] (BRASIL, 2001)”.

Diante disso, entendemos ser possível a utilização dos documentos digitais, quer seja para registrar os atos do processo ou para confirmar algo alegado, servindo como meio de prova. Isso vale tanto para o caso de terem eles se originado em meio eletrônico ou de terem sido posteriormente digitalizados.

É importante frisar que no caso de um documento ter sido transportado para o meio digital, a partir do respectivo original em papel, pode-se garantir, por meio de Perícia Forense, apenas se houve sua adulteração em seu novo formato. Isto é, uma vez feita a digitalização, não se pode confirmar eventual alteração anterior feita na cópia.

Assim, não se vê motivos para rejeitar o amplo uso de documentos eletrônicos, vez que a diferença reside apenas no suporte que o contém.

Tentando entender o fundamento dessas razões, Isadora Camargo (2003) chegou à conclusão de que talvez isso seja decorrente do “susto” com o que é novo. Ela traz a seguinte reflexão:

Por acaso você já viu algum jurista preocupado em “saber como o cabeçote do aparelho de videocassete opera a transformação dos registros magnéticos daquela fita cassete em som e imagem?” Certamente não.

Parece mesmo se tratar de choque com a nova realidade, do que propriamente de algo afeto à materialidade do documento em si. Até mesmo porque, por exemplo, gravações de áudio e fitas cassetes são fartamente utilizadas como meio de prova, sem que se busque o mecanismo utilizado para sua realização, como questionado acima.

Nesse ponto, é importante observar o que consta da Lei Modelo elaborada em 1996 pela UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law* – em português, Comissão das Nações Unidas sobre o Direito Comercial Internacional), a qual, em seu artigo 5º, fixa que “não se negarão efeitos jurídicos, validade ou eficácia à informação apenas porque esteja na forma de mensagem eletrônica” (UNCITRAL, 1996, apud Silva; Oliveira; Maia, 2014, p. 82).

Isso quer dizer que não se pode questionar a validade jurídica de um documento eletrônico? Não.

Havendo questionamentos sobre a validade de um documento, deve ser instaurado procedimento específico, abrindo oportunidade para que o perito, especialista na área, por meio de parecer técnico, confirme ou não a validade do objeto, havendo presunção de sua plena validade, caso não questionada a sua autenticidade de maneira fundamentada.

Assim, sempre que se pensar na utilização de documentos eletrônicos, é fundamental garantir que será possível comprovar sua autenticidade e sua integridade. Agindo dessa forma, será possível garantir valor jurídico ao documento eletrônico.

Diante das contínuas inovações tecnológicas e a crescente utilização de dados originados em meio digital, nos processos judiciais, têm crescido as discussões sobre o assunto. Inclusive no âmbito do Processo Civil, o novo Código trouxe nos artigos 439 a 441 disposições sobre a validade dos documentos eletrônicos.

Apesar disso, é importante observar que o Diploma Processual não faz restrição a um meio de prova em específico, trazendo no seu Artigo 369 que:

[...] as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz (BRASIL, 2015a).

Assim, para além das disposições específicas sobre a validade das provas eletrônicas, o novo Código de Processo dispõe sobre a atipicidade dos meios de prova, podendo os fatos serem provados por qualquer meio, ainda que não os típicos, isto é, aqueles nominalmente referidos na lei.

Deste modo, identificamos que há plena aceitação dos documentos eletrônicos como meio de prova em nosso sistema brasileiro. Dito isso, passamos a analisar o que diz respeito à questão da cópia e do original do documento eletrônico, abordando questões preliminares sobre Perícia Forense Computacional.

3.2 Decisões importantes sobre documento eletrônico

A decisão judicial mais antiga que costumamos mencionar sobre o assunto remonta ao ano de 1983. A internet sequer havia chegado em nosso país, certo? Em razão disso, esse primeiro caso ainda vai abordar o uso de uma ligação telefônica

como prova suficiente para a contratação de um seguro. E isso se deu há mais de 30 anos! Veja abaixo trecho dessa decisão:

[...] É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o contrato de seguro não se inclui entre os contratos solenes. Embora a lei esteja redigida em termos que fazem presumir a vinculação de sua eficácia à forma escrita, em verdade esta não é da substância do contrato, senão como forma *ad probationem tantum* (Orlando Gomes, Contratos, nº. 341, 6ª ed.), o que significa dizer que a existência do contrato de seguro pode ser demonstrada por qualquer outro meio de prova, como sejam recibos do prêmio pago, correspondência epistolar ou telegráfica e, ainda, pelos lançamentos que o segurador faz em seus livros da operação [...] (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Apelação Cível 3.842/1986).

Em igual sentido, no setor bancário também já se reconhece, há certo tempo, a possibilidade de existência de “duplicatas virtuais”:

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE FALÊNCIA - DUPLICATA VIRTUAL - BOLETÓ BANCÁRIO - PROTESTO POR INDICAÇÃO - COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - INDEFERIMENTO DA INICIAL AFASTADO.

1. A praxe comercial moderna vem substituindo as duplicatas em papel pelas duplicatas escriturais ou virtuais.
2. A legislação atual permite os chamados títulos virtuais, ex vi o artigo 889, §3º, do novo Código Civil.
3. Os cartórios de protesto podem aceitar as indicações contidas num meio magnético e efetuar o protesto, validando o procedimento em relação às duplicatas escriturais. Interpretação do artigo 8º, parágrafo único da Lei 9.492/93.
4. O protesto por indicação e o comprovante da entrega das mercadorias dão a executividade do título virtual e favorecem o pedido de falência.
5. Apelo provido (BRASIL, 2005).

Por fim, é importante analisar a decisão abaixo, por meio da qual foi entendido como válido o ato de o usuário de determinado banco contratar empréstimo, por meio do seu cartão e de sua senha, cujo uso em conjunto foi entendido como “assinatura” do contrato:

[...] Pedido de produção de prova pericial. Ausência de documento essencial à propositura da ação. Contrato eletrônico. Alegação de ausência de termo físico de adesão. Dispensável. Preliminares rejeitadas. Capitalização mensal de juros, comissão de permanência, tabela *price*, incidência de juros de mora e multa. Legalidade. Revisão do contrato de empréstimo. Impossibilidade. Vício do negócio jurídico. Lesão enorme. Onerosidade excessiva. Inaplicabilidade [...].

2. A inexistência de contrato escrito é irrelevante para comprovar o vínculo obrigacional, uma vez essa formalidade não ser essencial para a validade da

manifestação de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, de modo que a existência desse vínculo pode ser demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito, no caso dos autos o extrato demonstrativo da operação. Ademais, o contrato foi firmado por meio eletrônico mediante a utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista, inexistindo assim o contrato escrito [...] (BRASIL, 2015b).

Além dessas, diversas outras decisões em sentido semelhante são observadas, sendo certo que, com o crescimento da informatização processual, e o consequente uso pelos próprios juízes de sistemas eletrônicos, isso tem facilitado a aceitação desse meio pelos julgadores, os quais, a partir de suas máquinas, conseguem determinar a desocupação de um imóvel, a devolução de um veículo ou até mesmo expedir mandados de prisão ou de soltura.

4 PROVAS ELETRÔNICAS

4.1 Perícia em documentos eletrônicos

Após constatarmos a possibilidade de produção de provas em ambiente eletrônico, bem como o uso como evidência em processos judiciais, vale apenas observar rapidamente questões relacionadas à perícia forense, abordando também a questão relacionada ao original e a cópia de documentos eletrônicos.

4.2 Incidente de falsidade – perícia forense computacional

Como o tema sobre perícia dos documentos eletrônicos não é objeto específico desta disciplina, cabe aqui apenas rápida análise dos principais aspectos sobre o tema em alusão.

Recorrendo-se ao conceito de perícia, tem-se que ela é a averiguação minuciosa, de caráter técnico, feita por profissional com conhecimentos especializados sobre o objeto estudado, para suprir a insuficiência de conhecimentos específicos por parte dos julgadores de determinado caso.



Figura 4 – Perícia forense computacional
Fonte: Shutterstock (2017)

Assim, especificamente no caso da Perícia Forense Computacional, esta abrange desde a coleta até o exame técnico de dados obtidos em quaisquer dispositivos eletrônicos, e que servem como meio de prova em certo processo judicial. Importante considerar que, em certas situações, a mera apreensão física dos equipamentos pode não ser suficiente, especialmente diante da gravação de dados em nuvem.

Especificamente tratando de perícia de documentos eletrônicos, ela corresponde à coleta e posterior análise do arquivo sobre o qual pesa algum incidente de falsidade. De posse da documentação a ser periciada, utilizando-se de ferramentas apropriadas, o *expert* faz o estudo da evidência coletada e, depois, apresenta seu laudo, que mostra para o magistrado se houve ou não alguma modificação do arquivo *sub judice*.

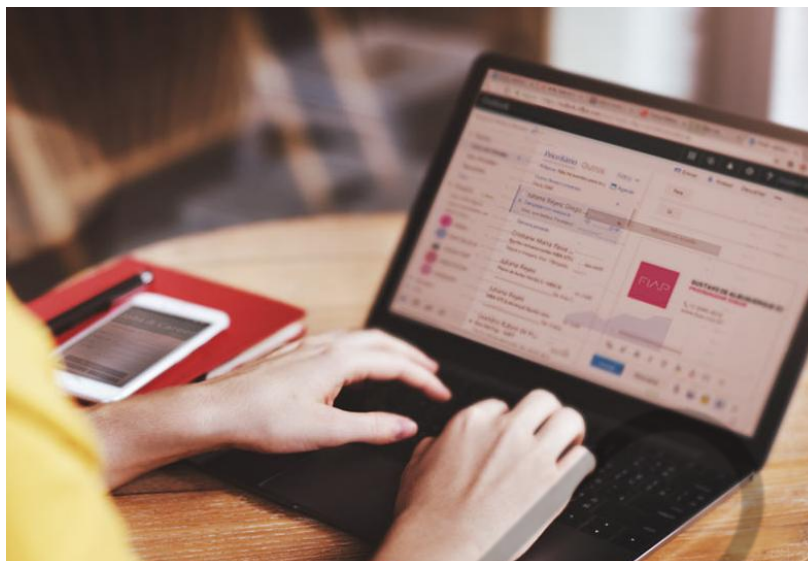


Figura 5 – Escrever e-mail
Fonte: Shutterstock (2017)

Para documentos eletrônicos que serão utilizados como provas em um processo judicial, é importante arrolar aos autos da fonte em que se originou o objeto a ser periciado. Por isso, provas como e-mail, passíveis de alteração, não se constituem como provas de credibilidade. Nesse caso, a perícia no disco rígido é uma ação indicada, uma vez que essa investigação possui elevados índices de sucessos, já que guarda tudo que nele foi gravado, além dos servidores pelos quais a mensagem trafegou, desde o seu envio até o recebimento (Lima, 2009).

O profissional responsável pela investigação deverá assegurar que a evidência não seja alterada ou até mesmo perdida. Diferentes demandas resultam em diversos métodos de estudo dessas provas coletadas, dependendo da habilidade do perito a melhor solução para o caso (Lima, 2009). A investigação não deverá levantar dúvidas sobre a veracidade, por isso, é fundamental o cumprimento de alguns requisitos (mas não se limitando a eles):

- a) Se possível, criar imagens do sistema investigado, também conhecido como duplicação parcial [consiste em criar uma imagem - cópia perfeita - de um sistema], para que as evidências digitais possam ser depois analisadas;
- b) Se o caso necessitar de uma análise ao vivo [perícia realizada no equipamento investigado ainda em funcionamento], salvar as evidências em discos e bloqueá-los contra regravação; e
- c) Lacrar em sacos com etiquetas todas as evidências (QUEIROZ; VARGAS, 2010, p. 119-120).

Em todas as orientações acima, sobressalta-se a necessidade da máxima proteção dos dados originais, que devem permanecer em estado puro, realizando-se, sempre que possível, a perícia apenas na cópia dessas informações, reduzindo ao mínimo possível a possibilidade de apagar ou de danificar o original.

É possível a verificação de modificações efetivadas em documentos eletrônicos, caso o original seja resguardado. Não há razões para, com a tecnologia disponível hoje, ainda haver desconfiças injustificáveis em relação à validade jurídica de documentos eletrônicos.

Dito isso, a seguir passamos a verificar o que diz respeito à identificação do original ou da cópia de documentos eletrônicos, em relação aos procedimentos de perícia forense computacional.

4.3 A questão da cópia e do original no documento eletrônico e a realização de perícia forense

Considerando a realidade atual, de implantação do processo digital, tem sido comum observar a utilização de documentos após a digitalização do seu original em papel – igualmente, nos casos em que ainda há o processo em papel, observa-se a impressão do original eletrônico, para ser apresentado como evidência em um processo judicial.

O que está ocorrendo nessas situações? Basicamente, estamos alterando a forma original dos documentos, certo? Isso porque a impressão de um documento eletrônico representa a modificação do suporte original em que foi criada essa evidência.

Nesse ponto, interessante a discussão trazida por Ângelo Volpi e Cíntia Freitas (2008) acerca das diferenças entre o suporte digital e o papel, sendo certo que para eles:

[...] a distinção entre cópia e original no documento eletrônico não tem sentido, pois é impossível distinguir entre uma e outra.

[...] um documento em papel, quando digitalizado, produz uma cópia digital. Um documento digital impresso produz uma cópia em papel; e um documento digital replicado digitalmente não pode ser denominado de cópia, porque não se pode distinguir do original (VOLPI; FREITAS, 2008, p. 52).

Em nosso entendimento, os documentos que tiverem origem em meio digital, como o comprovante de compra em loja virtual, a partir do momento em que se faz a impressão desse conteúdo, esta nova forma corresponde à cópia, devendo-se, caso se deseje atestar a veracidade do que ele informa, por meio de perícia, buscar-se o original em *bits* e *bytes*, podendo tal arquivo ser objeto de estudo por parte de especialistas.

Da mesma forma, segue a digitalização de um documento original em papel, isto é, para se comprovar a validade desse documento eletrônico, será fundamental a obtenção do contrato físico, a fim de ser periciado e comparado com a nova versão digital.

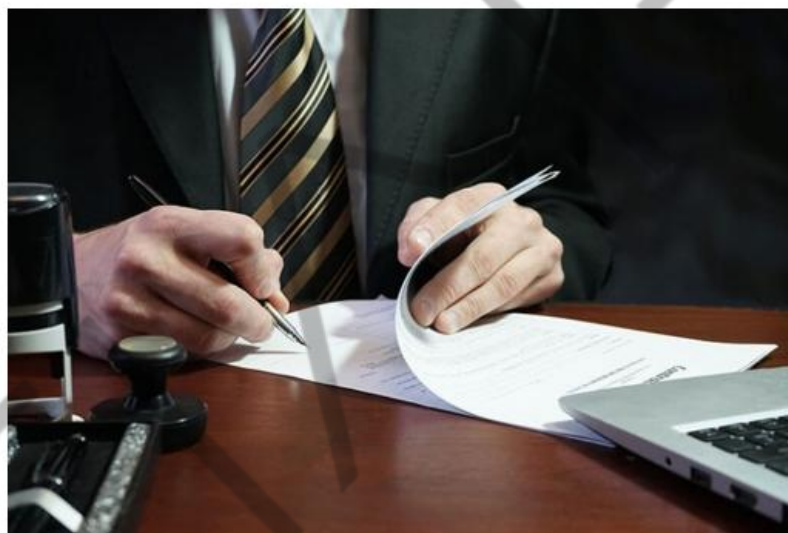


Figura 6 – Assinatura
Fonte: Shutterstock (2017)

No caso de documentos assinados com certificação digital ICP-Brasil, há presunção de que ele tem valor jurídico, uma vez que a adulteração do conteúdo do documento é inviável, pois qualquer alteração nele acarreta a perda do vínculo entre este e a assinatura. Em razão disso, quando um documento é assinado eletronicamente pelo uso dos mecanismos de assinatura assimétrica (como a ICP-Brasil), a argumentação de falsidade só poderá ser baseada em “falsidade de assinatura”.

Isso porque qualquer tentativa de modificar o documento eletrônico original termina por retirar dele a assinatura digital incluída, havendo a perda de sua autenticidade. Para tanto, não se faz necessário uma profunda modificação, bastando que se acrescente um simples espaço em branco, por exemplo.

Vê-se que o documento eletrônico é dotado de maior grau de confiabilidade do que o próprio documento tradicional. Isso é consequência do fato de que o próprio mecanismo de assinatura, caso identifique ter o documento original sofrido modificações, acusará tais alterações, enquanto o documento tradicional necessita de exame pericial para constatar eventual adulteração.

Tendo em vista essa confiabilidade, já há algum tempo o Poder Judiciário vem aceitando a utilização dos documentos digitais, principalmente quando anexados mediante utilização de assinatura eletrônica, sem a necessidade de qualquer comprovação posterior.

Não se retira, contudo, a força probatória dos documentos não assinados digitalmente. Assim, um *e-mail* sem assinatura digital pode ser utilizado como meio de prova, assim como as informações que podem ser extraídas a partir da leitura de dados de *smartwatches*, independentemente de terem assinatura digital neles aplicada. É essa a exata expressão do Princípio da Livre Avaliação das Provas, anteriormente comentada.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA FILHO, J. C. A.; CASTRO, A. A. **Manual de Informática Jurídica e Direito da Informática**. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

ALVIM, J. E. C.; CABRAL JÚNIOR, S. N. **Processo judicial eletrônico**. Curitiba: Juruá, 2003.

AZEVEDO, L. D. de. **Direito e Informática**: uma abordagem jurídica sobre a criptografia. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

BERNARDEZ, M. L. **Capital intelectual**: creación de valor en la sociedad del conocimiento. Bloomington, EUA: AuthorHouse, 2008.

BRASIL **Medida Provisória nº 2.200, de 28 de junho de 2001**. Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200.htm#textoimpressao> . Acesso em: 28 ago. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei 7316/2002**. Disciplina o uso de assinaturas eletrônicas e a prestação de serviços de certificação. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=96920>>. Acesso em: 28 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília: Diário Oficial da União, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 28 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília: Diário Oficial da União, 2015a.

BRASIL. **Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2009**. Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm>. Acesso em: 28 ago. 2024.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Apelação cível nº AC 20030110544590 DF. Apelante: Duratex S/A. Apelado: IMAN Materiais de Construção LTDA.ME. Relatora: Sandra de Santis. Distrito Federal, 4 de agosto de 2005. **JusBrasil**. Disponível em: <<https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2892550/apelacao-civel-ac-20030110544590-df/inteiro-teor-101163339?ref=juris-tabs>>. Acesso em: 28 ago. 2014.

CAMARGOS, I. BH tem seu primeiro Cartório On Line. Caderno Informática, **Jornal Estado de Minas**. Belo Horizonte, p. 11, 23 de out. 2003.

CARNELUTTI, F. **La prueba civil**. 2ª ed. Buenos Aires: Depalma, 2000.

CASTELLS, M. **A Galáxia da Internet**: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Hazar, 2003.

FRANÇA, R. L. (coord.). **Enciclopédia Saraiva do Direito**. São Paulo: Saraiva, 1973. v. 29.

GUIMARÃES, D. T.. **Dicionário técnico jurídico**. 11ª ed. São Paulo: Rideel, 2008.

LÉVY, P. **Cibercultura**. Tradução de Carlos Irineu Costa. São Paulo: Editora 34, 1999.

LIMA, C. C. C. A sociedade da informação e a necessidade de releitura de institutos jurídicos anacrônicos - Análise da validade dos documentos eletrônicos no ordenamento jurídico brasileiro. **Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010**. Disponível em:

<<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3965.pdf>>. Acesso em: 28 ago. 2024.

LIMA, Caio César Carvalho. A perícia forense e a questão dos documentos eletrônicos no Processo Civil brasileiro. **Proceedings of international conference on forensic computer science**, Natal, v. 4, n. 1, setembro de 2009. Disponível em <<http://www.icofcs.org/2009/ICoFCS2009-PP05.pdf>>. Acesso em 28 ago. 2024.

PARENTONI, L. N. **Documento eletrônico**: aplicação e interpretação pelo Poder Judiciário. Atualizado de acordo com a Lei nº 11.419. Curitiba: Juruá, 2003.

SILVA, I. G. S.; OLIVEIRA, I. R. G.; MAIA, T. D. A Validade do Negócio Jurídico na Seara Digital. **Revista do CAAP**, Belo Horizonte, v. 20, p. 71-88, 2014.

VOLPI, Â.; FREITAS, C. Perícia Forense: A prova digital nos autos. **Revista Document Management – Latin American**, n. 5, abr. 2008.

WACHOWICZ, M. Tecnologia da Informação e Direito Autoral. In: WACHOWICZ, Marcos; SANTOS, M. J. P. dos (Coord.). **Estudos de Direito de Autor e interesse público**. Florianópolis: Boiteux, 2008, p. 80-85.